

अपील प्रकरण क्रमांक ए/44/2022/सरगुजा
अपीलार्थी निर्मला एक्का, सी/व. आर.एस. त्रिपाठी, लक्ष्मी कन्या आश्रम के पास,
गोधनपुर रोड, नवापारा, अंबिकापुर, जिला-सरगुजा (छ.ग.)

विरुद्ध

जनसूचना अधिकारी, छ.ग. लोक सेवा आयोग रायपुर, जिला-रायपुर (छ.ग.)

आदेश दिनांक 21.03.2022

1. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत जनसूचना अधिकारी कार्यालय छ.ग. लोक सेवा आयोग रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.) को आवेदन पत्र दिनांक 14.07.2021 प्रस्तुत किया गया। जानकारी प्राप्त नहीं होने के कारण प्रथम अपीलीय अधिकारी कार्यालय अपर परीक्षा नियंत्रक, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.) के समक्ष प्रथम अपील आवेदन दिनांक 29.10.2021 को प्रस्तुत किया गया। प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा निर्णय 16.11.2021 को दिया गया। दिये गये निर्णय से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी के द्वारा आयोग में दिनांक 17.12.2021 को द्वितीय अपील आवेदन प्रस्तुत किया जो आयोग में दिनांक 29.12.2021 को पंजीकृत हुआ है।
2. प्रकरण विडियों काफ्रेंसिंग से सुनवाई हेतु प्रस्तुत।
3. अपीलार्थी श्री निर्मला एक्का समक्ष में उपस्थित। जनसूचना अधिकारी छ.ग. लोक सेवा आयोग रायपुर, जिला रायपुर अनुपस्थित।
4. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत जनसूचना अधिकारी से 'छ.ग. लोक सेवा आयोग द्वारा सहा. प्राध्यापक, राजनीति शास्त्र की परीक्षा लिया गया, जिसका विज्ञापन क्रमांक 02/2019/परीक्षा/दिनांक 18.01.2019 था। जिसके अंतर्गत मुझे जानकारी प्राप्त करवाने की कृपा करें :-
 1. नाम NIRMALA EKKA, रोल नम्बर 190203100058 जन्मतिथि 03.11.1979, FEMALE, CAT.-ST द्वारा दिया गया विषय छ.ग. सामान्य ज्ञान परीक्षा की OMR सीट की प्रमाणित छायाप्रति एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंक की प्रमाणित छायाप्रति।
 2. नाम NIRMALA EKKA, रोल नम्बर 190203100058 जन्मतिथि 03.11.1979, FEMALE, CAT.-ST द्वारा दिया गया विषय-राजनीति शास्त्र की परीक्षा की OMR सीट की प्रमाणित छायाप्रति।
5. प्रथम अपील अधिकारी कार्यालय अपर परीक्षा नियंत्रक, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.) का जवाब आयोग को प्राप्त जिसमें उनके द्वारा लेख किया गया है कि अपीलार्थी द्वारा ओ एम आर शीट व साक्षात्कार में प्राप्त अंकों की विवरणी सहित आदेश पत्रक की मांग की गई है। चाही जानकारी के संबंध में अपीलार्थी को

जनसूचना अधिकारी द्वारा गोपनीय प्रवृत्ति की सूचना को छोड़कर बाकी सभी सूचनाएं प्रदान की चुकी है। अपीलार्थी द्वारा साक्षात्कार मंडल के सदस्यों द्वारा व्यक्तिगत रूप से प्रदान किया गया, व्यक्तिगत सहित प्रदान किया गया कुल प्राप्तियों की सूची सहित समर्थित संपूर्ण दस्तावेज प्रदान करने के संबंध में किया है। आवेदिका को लिखित तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों से संबंधित विवरण, मेरिट सूची प्रदान किया गया है जिसमें स्पष्ट रूप से दोनों अंक पृथक-पृथक उल्लेखित है। अपीलार्थी द्वारा साक्षात्कार मंडल के सभी सदस्य के द्वारा प्रदान किया गया पृथक-पृथक अंक की मांग की गई है, जो उन्हें प्रदान नहीं किया जा सकता है, क्योंकि साक्षात्कार मंडल द्वारा साक्षात्कार में पृथक-पृथक अंक प्रदान नहीं किया जाता है।

6. प्रकरण का परीक्षण किया गया। आवेदिका के द्वारा मूल आवेदन में सामान्य ज्ञानपरीक्षा की OMR सीट के साथ साक्षात्कार में प्राप्त अंक की मांग किये है। जिसके जवाब में जनसूचना अधिकारी के द्वारा आवेदिका को OMR सीट की प्रतिलिपि पत्र दिनांक 07.08.2021 आवेदिका को प्रदान की गई। आवेदिका के द्वारा आयोग के समक्ष प्रस्तुत द्वितीय अपीलप्रस्तुतकर यह मांगकर यह मांग की गयी की जनसूचना अधिकारी के द्वारा OMR सीट तो प्रदाय की गई परन्तु साक्षात्कार में प्राप्त विवरणी प्रदान नहीं किया गया, जिसमें जनसूचना अधिकारी के द्वारा पत्र दिनांक 18.10.2021 में उक्त जानकारी को गोपनीय प्रवृत्ति के होने से अधिनियम की धारा 8(1)(घ) के तहत दिया जाना संभवन नहीं बताया गया। प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा भी अपने आदेश दिनांक 16.11.2021 में जनसूचना अधिकारी के द्वारा की गई कार्यवाही को उचित मान्य करते हुए प्रथम अपील को अस्वीकार किया गया। सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 10(2)(क) में यह उल्लेखित है कि अनुरोध किए गये अभिलेख का केवल एक भाग ही, उस अभिलेख से उस सूचना को जो प्रकटन से छूट प्राप्त है पृथक करने के पश्चात् उपलब्ध कराया जा रहा है। इसी प्रकार सूचना अधिकार अधिनियम के मार्गदर्शिका के भाग-4 में पृथक्करण द्वारा आंशिक सूचना की आपूर्ति हेतु निम्न निर्देश दिए गए हैं:- यदि किसी ऐसी सूचना के लिए आवेदन प्राप्त होता है, जिसके कुछ भाग को तो प्रकटीकरण से छूट मिली है लेकिन उसका कुछ भाग ऐसा है, जो छूट के अंतर्गत नहीं आता है और जिसे इस प्रकार पृथक किया जा सके है पृथक किए हुए भाग में छूट प्राप्त जानकारी नहीं बच पाए, तो जानकारी के ऐसे पृथक किए हुए भाग / रिकार्ड है आवेदक को मुहैया कराया जा सकता है। जहां रिकार्ड के किसी भाग के प्रकटीकरण को इस तरीके से अनुमति जाए तो लोक सूचना अधिकारी को आवेदक को यह सूचित करना चाहिए कि मांगी गई सूचना को प्रकटीकरण छूट प्राप्त है तथा रिकार्ड के मात्र ऐसे भाग को पृथक्करण के बाद मुहैया कराया जा रहा है जिसको प्रकटीकरण प्राप्त नहीं है। ऐसा करते समय, उसे निर्णय के कारण बताने चाहिए। साथ ही उस सामग्री, जिस पर निष्कर्ष पारित था, का संदर्भ देते हुए सामग्रीगत

- प्रश्नों पर निष्कर्ष भी बताना चाहिए। इन मामलों में लोक सूचना अधिकारी को सूचना की आपूर्ति से पहले समुचित प्राधिकारी का अनुमोदन लेना चाहिए तथा निर्णय लेने वाले अधिकारी के नाम तथा पदनाम की सूचना भी आवेदक को देनी चाहिए।
7. अधिनियम के उपरोक्त प्रावधान अनुसार आवेदिका को साक्षात्कार में प्राप्त अंको की प्रमाणित छायाप्रति प्राप्त करने की पात्रता धारित करती है। जनसूचना अधिकारी साक्षात्कार मंडल द्वारा दिये गये आवेदिका के अंको के अतिरिक्त अन्य सभी जानकारी को छुपाते हुये आवेदिका के द्वारा चाही गई जानकारी मुहैया करा सकते हैं।
 8. अतः जनसूचना अधिकारी कार्यालय छ.ग. लोक सेवा आयोग रायपुर, जिला रायपुर को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(8)(क)(1) के तहत अधिनियम की धारा 10(2) (क) एवं सूचना अधिकार अधिनियम के मार्गदर्शिका के भाग-4 के पालन में आवेदिका के द्वारा चाही गयी जानकारी आयोग के आदेश प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर पंजीकृत डाक से निःशुल्क प्रेषित कर आयोग में पावती प्रस्तुत करें।
 9. प्रकरण में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाने से यह द्वितीय अपील प्रकरण समाप्त किया जाकर नस्तीबद्ध किया जाता है।

सही/-
(मनोज त्रिवेदी)
राज्य सूचना आयुक्त